# 福鼎市恒大未来城“10.25”一般事故调查报告

来源:应急局 发布时间: 2023-01-29 16:15 浏览量：2520

2022年10月25日8时许，位于福鼎市桐城街道董江村的福鼎恒大未来城（TBS-B-24）在建项目，发生一起工人在清理7号楼电梯井道垃圾作业时，2名工人从高空坠落死亡的一般事故。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2022年10月25日，福鼎市人民政府批准成立了福鼎市恒大未来城“10.25”一般事故调查组，市应急局局长郑敬品担任组长，桐城街道办事处、市总工会、市公安局、市住建局和市应急局等单位相关人员作为成员，全面负责事故调查工作。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的调查原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析和论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施意见。现将有关情况报告如下：

一、事故单位及相关人员基本情况

**（一）事故有关单位基本情况**

1.福鼎恒大置业有限公司（以下简称：福鼎恒大公司），《营业执照》统一社会信用代码：91350982MA2YR849XM，法定代表人：芮雨萌，实际负责人：林义朗，公司类型：有限责任公司，注册资本为2953995914元，公司住所为福建省宁德市福鼎市海湾新城瑞盛国际广场A2楼309室。该公司成立于2017年11月30日，经营范围：房地产开发、销售。

**（二）事故相关人员基本情况**

1.郑强华，男，38岁，家庭住址：福建省平潭县澳前镇龙南村南坪4号，身份证号码：350xxxxxxxxxxxx18，系清理福鼎恒大未来城（TQS-B-24地块）7号楼电梯井道内垃圾工人（陈长辉、吴宝雄雇佣），在本起事故中死亡。

2.何先明，男，63岁，家庭住址：福建省平潭县岚城乡正旺村小岭75号，身份证号码：350xxxxxxxxxxxx18，系清理福鼎恒大未来城（TQS-B-24地块）7号楼电梯井道内垃圾工人（陈长辉、吴宝雄雇佣），在本起事故中死亡。

3.吴宝雄，男，29岁，家庭住址：福建省连江县官坂镇辋川村中街北路138号，身份证号码：350xxxxxxxxxxxx16，系福鼎恒大未来城（TQS-B-24地块）垃圾清理实际承包人（自然人）。

4.林雄慰，男，33岁，家庭住址：福建省闽侯县尚干镇醒村巷里6号，身份证号码：350xxxxxxxxxxxx58，系福鼎恒大未来城（TQS-B-24地块）7号楼电梯井道内垃圾清理作业领班管理员（吴宝雄合伙人）。

5.林义朗，男，28岁，家庭住址：福建省尤溪县城关镇城东新村3号二单元304室，身份证号码：350xxxxxxxxxxxx50，系福鼎恒大未来城（TQS-B-24地块）实际负责人。

6.王跃农，男，33岁，家庭住址：福建省泉州市惠安县东岭镇石井村顶石井315号，身份证号码：350xxxxxxxxxxxx30，系福鼎市恒大置业有限公司所开发福鼎恒大未来城（TQS-B-24地块）项目负责人。

7.陈长辉，男，30岁，身份证号码：352xxxxxxxxxxx1X，家庭住址：福建省福州市鼓楼区汤路172号温泉街道社区集体户，系福鼎市恒大置业有限公司所开发福鼎恒大未来城（TQS-B-24地块）执行经理。

**（三）事故现场周边环境情况**

事故现场位于福鼎市桐城街道董江村的福鼎恒大未来城（TBS-B-24）地块，7号楼N -K轴交10轴电梯井内。

二、事故发生的经过及救援情况

**（一）事故发生经过和救援处置情况**

福鼎恒大未来城（TBS-B-24）项目，总建筑面积14730平方米，其中7号楼建筑高度84.24m，地下1层，地上27层。该项目于2021年9月因恒大地产集团有限公司资金暴雷事件，福鼎恒大公司于2021年12月8日重新办理施工许可证书（3509821905150199-SX-001），更换施工单位，由陕西建工集团股份有限公司（以下简称：陕西建工）进场施工（进场时砌体子分部已完成，进入装饰装修阶段。）。监理单位为福建安华发展有限公司（以下简称：安华公司）。

由于福建省东风建筑工程有限公司（原承接福鼎恒大未来城23地块污水管道项目）和陕西建工集团股份有限公司（原承接福鼎恒大未来城24号地块降水井项目）因合同单价问题，两家施工单位都不愿承接污水管道和降水井施工项目，于2022年9月21日福鼎恒大公司王跃农、陈长辉与吴宝雄、林雄慰联系，商谈室外零星工程承包事项，决定由林雄慰租借一家施工单位资质，参与后续项目室外零星工程。随后，吴宝雄和林雄慰带人至24地块现场了解情况，愿意承接室外零星工程，10月3日，在吴宝雄和林雄慰与福鼎恒大公司未签订施工合同的情况下，带工人进入23地块与24地块室外进行污水管道和场地降水施工。

因福鼎恒大未来城（TBS-B-24）项目电梯井垃圾清理单价福鼎恒大公司和陕西建工协商不一致，陕西建工不愿承接电梯井垃圾清理工作。福鼎恒大公司为完成保交楼任务，保证施工进度，王跃农联系吴宝雄，通知吴宝雄和林雄慰带工人清理电梯井道的垃圾（因室外污水管道，场地降水已经施工）。吴宝雄和林雄慰在未与福鼎恒大公司签订电梯井道的垃圾清理施工合同情况下安排工人进行电梯井垃圾清理作业。2022年7月18号和8月28号陕西建工两次发函告知福鼎恒大公司，新进场单位需与陕西建工签订安全管理协议。期间安华公司发函告知福鼎恒大公司，新进场单位应进行备案，与陕西建工签订安全管理协议，并下发监理通知单告知陕西建工，部分人员进入施工场地未报备，未进行安全培训和技术交底便开始施工，电梯井垃圾清理项目存在安全隐患。

2022年10月25日上午7时许，吴宝雄和林雄慰雇佣的工人郑强华、柯明 、翁武宁、何先明，四人从福鼎恒大24地块南侧围墙处进入工地（因此段时间福鼎恒大公司组织人员拆除围墙，做南侧道路施工）至7号楼23层清理建筑垃圾。约8时00分，事故发生时，郑强华在电梯井内用电镐清理砼块垃圾，翁武宁站在郑强华右侧搬垃圾，何先明站在电梯井口接垃圾，柯明在楼层过道接电话，在23层电梯井道内砼垃圾块打碎至五分之二时，电梯井道内钢筋防护网片单侧坍塌，郑强华、翁武宁随钢筋网及砼垃圾块一同坠落井道内，郑强华因未规

范佩戴安全带坠落至电梯井道负一层，翁武宁因安全带保护挂至21层井道边，随后借助安全绳爬至21层楼梯间休息平台处，何先明站在电梯井口边上，因未佩戴安全带被安全绳缠绕，坠落至电梯井道负一层。

柯明听到响声后跑到电梯井查看情况，随即跑至负一层处进行抢救，翁武宁随后也赶至负一层参与抢救。柯明紧接着拨打报警电话，120救护车及119消防人员至现场抢救，随后法医判定郑强华、何先明两名工人均无生命体征，随即通知家属事故相关情况，并且停止工地施工。

事故发生后，公安110指挥中心接到报警后，立即指派福鼎市公安局桐城派出所派出干警赶赴事故现场，进行调查了解和做好现场保护工作，并对现场人员进行询问调查。福鼎市应急管理局和住建局接到事故上报后也派员赶赴现场进行调查，同时桐城街道和恒大公司立即组织开展善后处置等工作。

**（二）事故应急处置评估**

本起事故应急响应及时，事故救援比较迅速，现场处置得当，救援开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

**（三）善后处理情况**

经福鼎恒大置业有限公司和死者何先明家属双方调解，2022年10月30日，双方达成赔偿意向并签订协议书，同意由福鼎恒大置业有限公司代表各事故责任方先行支付赔偿款145万元，（包括丧葬费，死亡赔偿金，精神损失赔偿金，交通费，殡仪馆费用，火化费，生活困难补助费及可能存在的一切费用）。现赔偿款全部汇付何先明女儿（何珠云）银行账户，赔偿款已支付到位，死者于10月31日火化并安葬。

经福鼎恒大置业有限公司和死者郑强华家属双方调解，2022年11月2日，双方达成赔偿意向并签订协议书，同意由福鼎恒大置业有限公司代表各事故责任方先行支付赔偿款226万元，（包括丧葬费，死亡赔偿金，精神损失赔偿金，交通费，殡仪馆费用，火化费，生活困难补助费及可能存在的一切费用）。现赔偿款全部汇付郑强华父亲（郑金龙）银行账户，赔偿款已支付到位，死者于11月3日火化并安葬。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成郑强华与何先明2人死亡，直接经济损失约371万元。

四、事故发生的原因及性质

**（一）直接原因**

1.电梯井内采用直径8mm的螺纹钢筋纵横向间距约200mm布设钢筋网，穿过电梯井剪力墙，在管道井及室内走道剪力墙墙外向上弯曲20cm左右，设置附加纵向钢筋与钢筋网点焊连接

（该项目电梯井层层设置钢筋防护网的铺设方法，仅作为防护架使用，可以防止人员坠落，不应作为操作架使用）。室内走道一侧的剪力墙粉刷前，将钢筋网伸出剪力墙向上弯曲部分及附加钢筋切割破坏，仅剩剪力墙体内部分，该部分钢筋无固定约束，可延墙厚方向自由移动。23层钢筋网面设置模板，模板面上堆积大量砼余料，估算重量800kg以上，再加上两个施工人员及设备的重量，重量在1000kg左右。此重量及电镐冲击荷载造成的钢筋网向下弯曲，将留在剪力墙内无固定约束的钢筋拉出。以上事实与本起事故的发生有直接因果关系，是造成本起事故的直接原因。

2.　郑强华，安全生产意识淡薄，未按规定正确佩戴安全绳，其行为与本起事故的发生有直接因果关系，是造成本起事故的直接原因。

3.　何先明，安全生产意识淡薄，未按规定正确佩戴安全绳，其行为与本起事故的发生有直接因果关系，是造成本起事故的直接原因。

4.吴宝雄、林雄慰，违反有关安全管理的规定，在不具备承包资质的情况下以个人名义承包福鼎恒大置业有限公司零星工程，并承接7号楼电梯井道垃圾，并对施工安全防护措施管理不到位，未对施工现场进行安全生产隐患排查，及时消除事故隐患；未对从业人员开展安全生产教育培训，未进行岗前安全技术交底，致使从业人员安全意识淡薄，不能认识到作业现场存在的安全隐患问题，以上行为与本起事故的发生有直接因果关系，是造成本起事故的直接原因。

**（二）间接原因**

1.福鼎恒大置业有限公司落实安全生产企业主体责任工作不到位，存在安全管理缺失：一是将电梯井垃圾清理项目发包给个人，对外包施工队伍安全生产条件和资质把关不严；二是未加强工程安全生产管理，未对承包方安全生产进行管理；三是未认真开展安全生产隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，以上事实与本起事故的发生有一定的因果关系，是造成本起事故的间接原因。

2.林义朗履行安全生产管理职责不到位：一是未认真督促、检查本单位安全生产工作；二是对外包施工队伍安全生产条件和资质把关不严，存在安全生产管理缺失，以上行为与本起事故的发生有一定因果关系，是造成本起事故的间接原因。

3.王跃农履行安全生产管理职责不到位：将施工项目肢解发包给个人，存在安全生产管理缺失，以上行为与本起事故的发生有一定因果关系，是造成本起事故的间接原因。

4.陈长辉履行安全生产管理职责不到位：将施工项目肢解发包给个人，对施工人员安全教育流于形式，未对施工现场进行安全生产隐患排查，存在安全生产管理缺失，以上行为与本起事故的发生有一定因果关系，是造成本起事故的间接原因。

**（三）事故性质**

经事故调查组调查认定，福鼎市恒大未来城“10.25”一般事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故有关责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，现对事故有关责任者的责任认定及处理建议提出如下意见：

**（一）事故有关单位责任认定及处理建议**

福鼎恒大置业有限公司落实企业安全生产主体责任工作不够到位，存在安全管理缺失，对本事故发生负有管理责任，建议由福鼎市应急管理局依法处理。

**（二）有关人员责任的认定及处理建议**

1.郑强华安全生产意识淡薄，未按规定正确佩戴安全绳，对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，依照有关法律法规的规定，建议免予追究其相关责任。

2.何先明安全生产意识淡薄，未按规定正确佩戴安全绳，对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，依照有关法律法规的规定，建议免予追究其相关责任。

3.吴宝雄，存在违反有关安全管理的规定，对本起事故发生负有直接责任，建议由公安机关依照相关法律法规追究其刑事责任。

4.林雄慰，存在违反有关安全管理的规定，对本起事故发生负有直接责任，建议由公安机关依照相关法律法规追究其刑事责任。

5.林义朗，存在履行安全生产管理职责不到位，对本起事故发生负有安全生产管理责任，对本起事故负有一定管理责任。建议由福鼎市应急管理局依法处理。

6.王跃农，存在履行安全生产管理职责不到位，对本起事故发生负有安全生产管理责任，对本起事故负有一定管理责任，建议由福鼎恒大公司依照公司管理相关规定予以处理。

7.陈长辉，存在履行安全生产管理职责不到位，对本起事故发生负有安全生产管理责任，对本起事故负有一定管理责任，建议由福鼎恒大公司依照公司管理相关规定予以处理。

六、事故防范措施及整改意见

福鼎市恒大置业有限公司要进一步规范工程各项发包行为，落实建设单位工程管理首要责任，应建立健全各项安全生产责任制和有关规章制度，加强工程安全生产管理。深刻汲取事故教训，举一反三，认真落实企业安全生产主体责任，加大对承包方安全生产管理，加强对安全生产工作协调、管理，认真开展安全生产隐患排查治理。

福鼎市住建局要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，要按照“三个必须”的要求，强化安全生产红线意识，加强建筑行业市场监管；要深入开展安全教育宣传，提高群众安全意识，遵守安全规则；对辖区建设工地要加大执法力度，对无视安全生产、违法发包的行为要及时制止，排除事故隐患并依法严厉查处，同时加大日常巡查和监管力度，防范类似事故发生。

桐城街道办事处要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示，强化安全生产红线意识。要按照“属地管理”的原则，对辖区企业分门分类分项进行监管，明确各部门职责，确保生产安全；要深入开展安全教育宣传，提高群众安全意识，遵守安全规则,避免此类生产安全事故再次发生。

附件：福鼎市恒大未来城“10.25”一般事故调查组成员签名

福鼎市恒大未来城“10.25”一般事故调查组

2022年12月22日

关闭

上级政府网站 兄弟县市网站



网站标识码：3509820001 闽公网安备 35098202000009号 闽ICP备11014087号

版权所有：福鼎市人民政府

**新媒体矩阵**

市微信公众号 闽政通APP

"国务院"互联网+督查

主办：福鼎市人民政府 运行管理：福鼎市政府信息中心